

SIACO v3.0

Sistema de Inteligencia para Contratacion Publica SECOP II

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Proceso: SAMC-004-2026 - Mantenimiento y Mejoramiento del Carreteable Arjona - Rocha
del Programa Colombia Rural, N grados Proyecto 202500000019792

Entidad: Municipio de Arjona, Bolívar

Presentado por: Empresa Demo Obra Civil SAS

NIT: 900.111.222-3

Fecha: 25/06/2026

Total de observaciones identificadas: 6

Este documento fue generado como borrador de referencia por SIACO. Revise y ajuste cada observacion antes de presentarla formalmente en SECOP II.

OBSERVACION No. 1 - Combinación de códigos UNSPSC potencialmente restrictiva para vías terciarias

Sección del pliego:

Sección 1.4 - Clasificador UNSPSC

Texto del pliego:

72101500 Servicios de apoyo para la construcción / 72141100 Servicios de pavimentación y superficies / 72141500 Servicios de preparación de tierras / 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto

Norma vulnerada:

Ley 1882/2018 art. 4; Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6 - Matriz 1 Experiencia Infraestructura Transporte

Texto de la norma:

Los Documentos Tipo no pueden ser modificados por la entidad; los códigos UNSPSC deben corresponder al objeto real del contrato sin combinaciones que restrinjan artificialmente la participación.

Argumentación jurídica:

El objeto es mantenimiento de carretable (vía terciaria sin pavimento). Incluir 72141100 (pavimentación) y 72152700 (concreto) como códigos obligatorios excluye a contratistas especializados en vías en afirmado/destapadas, que es la naturaleza real de la obra. La combinación no corresponde al objeto y puede constituir pliego sastre.

Texto de la observación (listo para presentar en SECOP II):

Respetuosamente solicitamos a la entidad revisar y ajustar los códigos UNSPSC del numeral 1.4, eliminando 72141100 y 72152700 si la obra no contempla pavimentación ni estructuras de concreto como actividades principales, conforme al objeto real del contrato y al Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6, so pena de restringir ilegalmente la participación (Ley 1882/2018 art. 4).

OBSERVACION No. 2 - Ausencia del cronograma del proceso: imposible verificar plazo mínimo de publicación

Sección del pliego:

Sección 1.7 - Cronograma del Proceso

Texto del pliego:

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO [sección referenciada en tabla de contenido pero no desarrollada en las páginas suministradas]

Norma vulnerada:

Decreto 1082/2015 art. 2.2.1.2.1.2.5

Texto de la norma:

El plazo mínimo de publicación del pliego en selección abreviada de menor cuantía es de 10 días hábiles para observaciones antes del cierre.

Argumentación jurídica:

El pliego no incluye el cronograma en las páginas analizadas, impidiendo verificar si el plazo de publicación cumple el mínimo legal de 10 días hábiles. La omisión del cronograma es en sí misma una irregularidad que vulnera el principio de transparencia (Ley 80/1993 art. 24) y el derecho de los interesados a preparar sus ofertas.

Texto de la observación (listo para presentar en SECOP II):

Solicitamos a la entidad publicar mediante adenda el cronograma completo del proceso, garantizando un plazo mínimo de 10 días hábiles para observaciones al pliego desde su publicación, conforme al art. 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082/2015 y el principio de transparencia del art. 24 de la Ley 80/1993.

OBSERVACION No. 3 - CDP por valor superior al presupuesto oficial sin justificación expresa

Seccion del pliego:

Sección 1.5 - Recursos que Respaldan la Contratación

Texto del pliego:

Número CDP: 2026051301 / Fecha: 13 de mayo de 2026 / Valor CDP: \$500.000.000,00 / Presupuesto oficial: \$488.850.083,60

Norma vulnerada:

Ley 80/1993 art. 25 num. 6; Decreto 111/1996 (Estatuto Orgánico Presupuesto) art. 71

Texto de la norma:

El CDP debe corresponder al valor del compromiso presupuestal. Una diferencia de \$11.149.916,40 entre CDP y presupuesto oficial debe estar justificada en estudios previos.

Argumentacion juridica:

Aunque el CDP puede ser por valor igual o superior al presupuesto, la diferencia de ~\$11.1M sin explicación en el pliego genera incertidumbre sobre el valor real del contrato y puede afectar la formulación de ofertas. Los estudios previos deben justificar esta diferencia para garantizar el principio de planeación.

Texto de la observacion (listo para presentar en SECOP II):

Solicitamos a la entidad aclarar mediante adenda la razón por la cual el CDP (\$ 500.000.000) supera el presupuesto oficial (\$ 488.850.083,60) en \$11.149.916,40, indicando si dicha diferencia corresponde a imprevistos, IVA u otro concepto, conforme al principio de planeación (Ley 80/1993 art. 25 num. 6).

OBSERVACION No. 4 - Reglas de subsanabilidad no desarrolladas en el pliego analizado

Seccion del pliego:

Sección 1.6 - Reglas de Subsanabilidad, Explicaciones y Aclaraciones

Texto del pliego:

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra [...] En caso de ser necesario, la [texto truncado]

Norma vulnerada:

Ley 1150/2007 art. 5 parágrafo 1 y 2

Texto de la norma:

La entidad debe señalar en el pliego qué documentos son subsanables y cuáles no, con plazo de 3 a 5 días hábiles para subsanar según la modalidad de selección.

Argumentacion juridica:

La sección 1.6 está incompleta en el texto publicado. La ausencia de reglas claras de subsanabilidad vulnera el art. 5 de la Ley 1150/2007 y el principio de transparencia, pues los proponentes no pueden conocer con certeza qué documentos pueden subsanar y en qué plazo, generando inseguridad jurídica.

Texto de la observacion (listo para presentar en SECOP II):

Solicitamos a la entidad completar y publicar íntegramente la sección 1.6 del pliego, especificando los documentos subsanables, los no subsanables y el plazo para subsanar (mínimo 3 días hábiles en SAMC), conforme al art. 5 parágrafo 1 de la Ley 1150/2007 y el Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6.

OBSERVACION No. 5 - Visita al sitio: no se indica si es obligatoria o facultativa, ni sus condiciones

Seccion del pliego:

Sección 1.19 - Visita al Sitio de la Obra

Texto del pliego:

1.19 VISITA AL SITIO DE LA OBRA [referenciada en tabla de contenido pero no desarrollada en páginas suministradas]

Norma vulnerada:

Ley 1882/2018 art. 4; Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6 - Sección Visita al Sitio

Texto de la norma:

El Documento Tipo prohíbe que la visita al sitio sea requisito habilitante obligatorio cuya no asistencia genere rechazo de la oferta; debe ser facultativa.

Argumentacion juridica:

Si la entidad establece la visita como obligatoria y su no asistencia como causal de rechazo, vulnera el Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6 y la Ley 1882/2018. Al no estar desarrollada la sección, existe riesgo de que se impongan condiciones contrarias al estándar. Se requiere aclaración urgente.

Texto de la observacion (listo para presentar en SECOP II):

Solicitamos a la entidad aclarar mediante adenda las condiciones de la visita al sitio (sección 1.19), confirmando que su asistencia es facultativa y no constituye requisito habilitante ni causal de rechazo, conforme al Documento Tipo CCE-EICP-GI-02 V6 y la Ley 1882/2018 art. 4.

OBSERVACION No. 6 - Pliego incompleto publicado: secciones críticas de habilitantes y evaluación no visibles

Seccion del pliego:

Capítulos III y IV - Requisitos Habilitantes y Criterios de Evaluación

Texto del pliego:

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA / 3.7 CAPITAL DE TRABAJO / 3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL / 4.1 OFERTA ECONÓMICA / 4.2 FACTOR DE CALIDAD [referenciados pero no desarrollados en páginas suministradas]

Norma vulnerada:

Ley 80/1993 art. 24 num. 5 lit. b; Ley 1882/2018 art. 4; Resolución CCE 196/2016

Texto de la norma:

Los indicadores financieros exigibles deben corresponder a los definidos en las matrices CCE por sector. La entidad no puede exigir índices superiores a los establecidos en los Documentos Tipo.

Argumentacion juridica:

Los capítulos III y IV no están desarrollados en el texto analizado, impidiendo verificar si los índices de liquidez, endeudamiento, capital de trabajo y capacidad organizacional se ajustan a las matrices CCE. Esta omisión impide el control ciudadano y el análisis de posibles restricciones ilegales a la participación (Ley 80/1993 art. 24).

Texto de la observacion (listo para presentar en SECOP II):

Solicitamos a la entidad publicar íntegramente los Capítulos III y IV del pliego, incluyendo los valores exactos de los indicadores financieros (IDL, NDE, RCI, capital de trabajo) y los criterios de evaluación, para verificar su conformidad con las matrices CCE y la Resolución 196/2016, conforme al principio de transparencia (Ley 80/1993 art. 24 num. 5 lit. b).